

METAS DA SEMANA 4

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 4				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
22	Processo Civil	Processo de Conhecimento Parte 1 de 2	Pág. 3	
23	Processo Civil	Processo de Conhecimento Parte 2 de 2	Pág. 3	
	Revisão	Revisão de Direito Processual Civil	Pág. 27	
24	Processo do Trabalho	Dissídios Individuais	Pág. 28	
25	Processo Civil	Sentença, Coisa Julgada e Cumprimento de Sentença	Pág. 43	
26	Processo do Trabalho	Recursos Trabalhistas	Pág. 56	
27	Revisão	Revisão de Direito Constitucional	Pág. 86	
28	Revisão	Revisão de Direito Administrativo	Pág. 87	

METAS 22 E 23

PROCESSO DE CONHECIMENTO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 17. Formação, suspensão e extinção do processo. 18. Processo de conhecimento. Procedimento Comum. Disposições Gerais. Petição inicial. Improcedência liminar do pedido. Audiência de conciliação ou de mediação. (...) Respostas do réu. Contestação e reconvenção. Revelia. Efeitos materiais e processuais. (...) Providências preliminares e saneamento. Do julgamento conforme o estado do processo. Da audiência de instrução e julgamento. (...)

Na PF: 8 Formação, suspensão e extinção do processo. (...) 10 Petição inicial: conceito, requisitos. Pedidos: espécies, modificação, cumulação. Causa de pedir. Despacho liminar: objeto, natureza, de conteúdo positivo, de conteúdo negativo. (...) Da resposta do réu: contestação, exceções, reconvenção. Revelia. Direitos indisponíveis. Providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. (...)

Na PFN: 17. Formação, suspensão e extinção do processo. 18. Processo de conhecimento. Procedimento Comum. Disposições Gerais. Petição inicial. Improcedência liminar do pedido. Audiência de conciliação ou de mediação. (...) Respostas do réu. Contestação e reconvenção. Revelia. Efeitos materiais e processuais. (...) Providências preliminares e saneamento. Do julgamento conforme o estado do processo. Da audiência de instrução e julgamento.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema pelo **PDF Base** de apoio do curso.

Observação: São três materiais referentes à presente meta.

- Ler os artigos 312 a 368 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **40 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	16 SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO 17 FORMAÇÃO DO PROCESSO E PETIÇÃO INICIAL 18 IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO 19 AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO 20 RESPOSTA DO RÉU E REVELIA 21 ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO 22 SANEAMENTO E FASE DE SANEAMENTO 23 JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO 24 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - AIJ
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Formação do Processo e Petição Inicial:

- Momento da propositura da ação:

Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

- Causa de pedir: aplicação da **TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO**, pois a inicial deve mencionar expressamente o fato (**CAUSA REMOTA**) e os fundamentos jurídicos do pedido (**CAUSA PRÓXIMA**):

Art. 319. A petição inicial indicará:

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido.

CAUSA DE PEDIR REMOTA ATIVA

É aquela que geriu o direito, a base sem a qual não haveria o direito. Exemplo: o contrato, o acidente, o casamento.

CAUSA DE PEDIR REMOTA PASSIVA

É o fato que leva a pessoa ao Judiciário. Exemplo: o inadimplemento, a falta de indenização.

b) Do Pedido:

- É a pretensão que o autor leva à apreciação do Juiz. É preciso que o autor indique com clareza o pedido **IMEDIATO**, que é o tipo de provimento jurisdicional (condenatório, constitutivo, declaratório) e o pedido **MEDIATO**, que é bem da vida almejado.

- O pedido deve ser **CERTO e DETERMINADO.**

• Requisitos da Petição Inicial:

Art. 319. A petição inicial indicará:

- I - o juízo a que é dirigida;
- II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
- III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
- IV - o pedido com as suas especificações;
- V - o valor da causa;
- VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
- VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

• Classificação dos Pedidos:

Art. 325. O pedido será **ALTERNATIVO** quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo.

Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo.

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem **SUBSIDIÁRIA**, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, **ALTERNATIVAMENTE**, para que o juiz acolha um deles.

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

- I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
- II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
- III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

§ 3º O inciso I do § 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o [art. 326](#).

• Pedidos Implícitos:

Art. 322, § 1º Compreendem-se no principal os **juros legais**, a **correção monetária** e as verbas de **sucumbência**, inclusive os **honorários advocatícios**.

• Hipóteses Permissivas de Pedido Genérico:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular **PEDIDO GENÉRICO**:

- I - Nas **ações universais**, se o autor não puder individualizar os bens demandados;
- II - Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;
- III - Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

• **Cumulação Imprópria de Pedidos:** subsidiária (art. 326, *caput*) e alternativa (art. 326, parágrafo único). Esse tipo de cumulação imprópria não demanda compatibilidade de pedidos.

c) Do Indeferimento da Petição Inicial:

Art. 330. A petição inicial será INDEFERIDA quando:

- I – for inepta;
- II – a parte for manifestamente ilegítima;
- III – o autor carecer de interesse processual;
- IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º Considera-se INEPTA a petição inicial quando:

- I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;
- II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;
- III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
- IV – conter pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

• **Julgamento de Improcedência Liminar:** é a decisão de **MÉRITO** que, antes da citação do demandado, julga improcedente o pedido formulado pelo autor e faz coisa julgada.

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

- I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
- II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
- III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
- IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241.

§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias.

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias.

- Alteração do prazo de retratação no caso de apelação por indeferimento da petição inicial. No CPC antigo, era de 48 horas. No Novo CPC, é de 5 dias.

d) Contestação:

- **PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE:** estabelece que compete ao réu, na contestação, concentrar toda a matéria de defesa, ainda que os eventos narrados sejam incompatíveis entre si. Exemplo: O réu alega não dever ao autor e alega a inépcia da inicial.

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

- Ônus da impugnação especificada é a regra. Veja as exceções:

Art. 341.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao **DEFENSOR PÚBLICO**, ao **ADVOGADO DATIVO** e ao **CURADOR ESPECIAL**.

RISCO DE PEGADINHA: *Fazenda Pública se submete ao ônus da impugnação especificada*

Não confunda tal ônus com a ausência de produção de efeitos materiais decorrente da revelia da Fazenda Pública quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

• **Preliminares:** O art. 337 do CPC enumera as preliminares, questões que devem ser apreciadas pelo juiz antes de passar ao exame do mérito:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

e) Reconvenção:

• É uma demanda do réu contra o autor no processo em que está sendo demandado. É um contra-ataque. A sentença, nesse caso, irá decidir duas lides: a do autor contra o réu e a do réu contra o autor.

- **Quais são as consequências de a reconvenção ser uma demanda e não uma simples defesa?** A primeira é a de que, na reconvenção, cabe condenação em honorários advocatícios. A segunda é a de que, na reconvenção, é exigido o valor da causa. A terceira é a de que, na reconvenção, o pedido deve ser determinado, sendo admitidas as situações de pedido genérico previstas no CPC.

- A reconvenção tem natureza jurídica de incidente processual, visto que é demanda nova em processo já existente.

- Segundo o art. 343 do CPC, a reconvenção pode ampliar os sujeitos do processo:

Art. 343, § 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.

§ 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.

- O prazo da reconvenção é o **mesmo prazo da contestação** e deve ser apresentada na peça da contestação, sob pena de preclusão consumativa. Todavia, o réu pode deixar de contestar e apresentar apenas a reconvenção.

- A reconvenção deve ter conexão com a ação principal ou algum dos fundamentos da defesa.

- A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento da reconvenção.

- **Compare Pedido Contraposto e Reconvenção:**

PEDIDO CONTRAPOSTO

Demanda com **LIMITAÇÃO COGNITIVA**: nos JEC e procedimento sumário, por exemplo, deve ficar restrito aos fatos da causa. Na ação possessória, admite-se apenas o pedido de indenização.

RECONVENÇÃO

AMPLA COGNIÇÃO. Pode ter variada natureza: basta que seja conexa com a ação principal ou com os fundamentos da defesa (art. 315). É uma demanda ampla, sem restrição.

f) Revelia:

- É um estado de fato gerado pela ausência jurídica de contestação. Assim, haverá revelia se o réu, citado, não apresentar contestação.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

- Se houver revelia, **NÃO SE PODERÁ ESTENDER A COISA JULGADA À RESOLUÇÃO DA QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL** (art. 503, §1º, II), pois não terá havido contraditório suficiente.

- Efeitos da revelia:

Presunção de veracidade dos fatos

Desnecessidade de intimação do réu revel

- Inaplicabilidade do efeito material da revelia à Fazenda Pública:

Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Precedente: AgRg no REsp 1170170.

Contudo, em se tratando de ações referentes a relações tipicamente privadas, em que se discute interesse público secundário, como no caso de aluguéis referentes a contrato privado firmado com a Administração Pública, os efeitos material e processual são plenamente aplicáveis. Precedente: Resp 1.084.745.

g) Audiência de Conciliação:

Em quais hipóteses a audiência de conciliação e mediação não será realizada?

1ª hipótese: Ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse. Veja que tem que ser ambas as partes, não basta uma parte dizer que não tem interesse.

Observação: Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes.

2ª hipótese: Quando não se admitir autocomposição.

Como as partes demonstram desinteresse na autocomposição?

AUTOR	Na petição inicial Art. 319. A petição inicial indicará: <i>VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.</i>
RÉU	Em petição com antecedência de 10 dias da data da audiência Observação: não é na contestação

Quais consequências caso o autor ou réu não compareça à audiência de conciliação?

- Ato atentatório à dignidade da justiça
- Multa de **ATÉ DOIS** por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado

Observação: não há previsão de revelia no caso do réu que não comparece à audiência.

Tabelando os prazos:

PRAZO	PARA O QUÊ?
Antecedência mínima de 30 (trinta) dias	Designação de audiência de conciliação ou de mediação
Antecedência mínima 20 (vinte) dias	Citação do réu
Não pode exceder a 2 (dois) meses	Entre uma sessão e outra destinada à conciliação e à mediação
Antecedência de 10 (dez) dias	Petição do réu para demonstrar desinteresse na audiência de conciliação

Intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos

Tempo entre as audiências de conciliação
ou de mediação

h) Saneamento do Processo:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

- I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
- II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
- III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o [art. 373](#);
- IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
- V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de **5 (CINCO) DIAS**, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a **15 (QUINZE) DIAS** para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no [art. 465](#) e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.

h) Ordem da Audiência:

Art. 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente:

I - o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do [art. 477](#), caso não respondidos anteriormente por escrito;

II - o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais;

III - as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas.

Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz.

ENUNCIADOS

• **ENUNCIADO N. 5:** Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

• **ENUNCIADO N. 16:** As disposições previstas nos arts. 190 e 191 do CPC poderão aplicar-se aos procedimentos previstos nas leis que tratam dos juizados especiais, desde que não ofendam os princípios e regras previstos nas Leis n. 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009.

• **ENUNCIADO N. 17:** A Fazenda Pública pode celebrar convenção processual, nos termos do art. 190 do CPC.

- **ENUNCIADO N. 20:** Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da primeira instância, acordo para afastar motivos de impedimento do juiz, acordo para criação de novas espécies recursais, acordo para ampliação das hipóteses de cabimento de recursos
- **ENUNCIADO N. 21:** São admissíveis os seguintes negócios, dentre outros: acordo para realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de sustentação oral, julgamento antecipado do mérito convencional, convenção sobre prova, redução de prazos processuais.
- **ENUNCIADO N. 22:** Em causas que dispensem a fase instrutória, é possível o julgamento de improcedência liminar do pedido que contrariar decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou enunciado de súmula vinculante.
- **ENUNCIADO N. 27:** Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC.
- **ENUNCIADO N. 28:** Os incisos do art. 357 do CPC não exaurem o conteúdo possível da decisão de saneamento e organização do processo.
- **ENUNCIADO N. 29:** A estabilidade do saneamento não impede a produção de outras provas, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
- **ENUNCIADO N. 30:** É admissível a prova emprestada, ainda que não haja identidade de partes, nos termos do art. 372 do CPC.
- **ENUNCIADO N. 31:** A compatibilização do disposto nos arts. 378 e 379 do CPC com o art. 5º, LXIII, da CF/1988, assegura à parte, exclusivamente, o direito de não produzir prova contra si quando houver reflexos no ambiente penal.

- **ENUNCIADO N. 33:** No depoimento pessoal, o advogado da contraparte formulará as perguntas diretamente ao depoente.
- **ENUNCIADO N. 45:** Para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade de uso desse *nomen iuris*, ou dedução de um capítulo próprio. Contudo, o réu deve manifestar inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial.
- **ENUNCIADO N. 46:** A reconvenção pode veicular pedido de declaração de usucapião, ampliando subjetivamente o processo, desde que se observem os arts. 259, I, e 328, § 1º, II. Ampliação do Enunciado 237 da Súmula do STF.
- **ENUNCIADO N. 154:** É cabível agravo de instrumento contra ato decisório que indefere parcialmente a petição inicial ou a reconvenção.
- **ENUNCIADO N. 248:** Quando a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, incumbe ao sócio ou a pessoa jurídica, na contestação, impugnar não somente a própria desconconsideração, mas também os demais pontos da causa.
- **ENUNCIADO N. 272:** Não se aplica o § 2º do art. 231 ao prazo para contestar, em vista da previsão do § 1º do mesmo artigo.
- **ENUNCIADO N. 273:** Ao ser citado, o réu deverá ser advertido de que sua ausência injustificada à audiência de conciliação ou mediação configura ato atentatório à dignidade da justiça, punível com a multa do art. 334, § 8º, sob pena de sua inaplicabilidade.

- **ENUNCIADO N. 274:** Aplica-se a regra do §6º do art. 272 ao prazo para contestar, quando for dispensável a audiência de conciliação e houver poderes para receber citação.
- **ENUNCIADO N. 275:** Nos processos que tramitam eletronicamente, a regra do art. 229, §2º, não se aplica aos prazos já iniciados no regime anterior.
- **ENUNCIADO N. 281:** A indicação do dispositivo legal não é requisito da petição inicial e, uma vez existente, não vincula o órgão julgador.
- **ENUNCIADO N. 282:** Para julgar com base em enquadramento normativo diverso daquele invocado pelas partes, ao juiz cabe observar o dever de consulta, previsto no art. 10.
- **ENUNCIADO N. 283:** Aplicam-se os arts. 319, § 1º, 396 a 404 também quando o autor não dispuser de documentos indispensáveis à propositura da ação.
- **ENUNCIADO N. 285:** A interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 112 do Código Civil.
- **ENUNCIADO N. 286:** Aplica-se o §2º do art. 322 à interpretação de todos os atos postulatórios, inclusive da contestação e do recurso.
- **ENUNCIADO N. 287:** O pedido subsidiário somente pode ser apreciado se o juiz não puder examinar ou expressamente rejeitar o principal.
- **ENUNCIADO N. 288:** Quando acolhido o pedido subsidiário, o autor tem interesse de recorrer em relação ao principal.
- **ENUNCIADO N. 289:** Se houver conexão entre pedidos cumulados, a incompetência relativa não impedirá a cumulação, em razão da modificação legal da competência.

- **ENUNCIADO N. 290:** A enumeração das espécies de contrato previstas no § 2º do art. 330 é exemplificativa.
- **ENUNCIADO 292:** Antes de indeferir a petição inicial, o juiz deve aplicar o disposto no art. 321.
- **ENUNCIADO N. 293:** Se considerar intempestiva a apelação contra sentença que indefere a petição inicial ou julga liminarmente improcedente o pedido, não pode o juízo a quo retratar-se.
- **ENUNCIADO N. 297:** O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas.
- **ENUNCIADO N. 298:** A audiência de saneamento e organização do processo em cooperação com as partes poderá ocorrer independentemente de a causa ser complexa.
- **ENUNCIADO N. 299:** O juiz pode designar audiência também (ou só) com objetivo de ajustar com as partes a fixação de calendário para fase de instrução e decisão.
- **ENUNCIADO N. 300:** O juiz poderá ampliar ou restringir o número de testemunhas a depender da complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.
- **ENUNCIADO N. 425:** Ocorrendo simultaneamente as hipóteses dos art. 106, § 1º, e art. 321, *caput*, o prazo de emenda será único e de quinze dias.
- **ENUNCIADO N. 426:** O juízo para o qual foi distribuída a contestação ou a carta precatória só será considerado preventivo se o foro competente for o local onde foi citado.

- **ENUNCIADO N. 427:** A proposta de saneamento consensual feita pelas partes pode agregar questões de fato até então não deduzidas.
- **ENUNCIADO N. 428:** A integração e o esclarecimento das alegações nos termos do art. 357, §3º, não se confundem com o aditamento do ato postulatório previsto no art. 329.
- **ENUNCIADO N. 516:** Para que se considere fundamentada a decisão sobre os fatos, o juiz deverá analisar todas as provas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.
- **ENUNCIADO N. 517:** A decisão judicial que empregar regras de experiência comum, sem indicar os motivos pelos quais a conclusão adotada decorre daquilo que ordinariamente acontece, considera-se não fundamentada.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 231 do STF:** O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.
- A impugnação ao valor da causa pode ser feita nas contrarrazões de apelação se a parte só foi incluída no processo na fase recursal. Precedente: REsp 2.113.605-CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/9/2025 (Info 867 do STJ).
- O comparecimento espontâneo do réu antes da citação e da designação de audiência não acarreta o início automático da contagem do prazo para contestar. Precedente: REsp 1.909.271-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/2/2025 (Info 842 do STJ).
- A citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade. Precedente: REsp 2.152.938-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/10/2024 (Info 832 do STJ).

- O juiz tem o dever de cooperar com a parte que enfrenta dificuldades para obter informações indispensáveis sobre a outra parte, desde que essa cooperação não substitua o esforço que cabe à parte interessada. Precedente: REsp 2.142.350-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 1º/10/2024 (Info 828 do STJ).
- É exigida a publicação do ato decisório na imprensa oficial para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório. Precedente: REsp 2.106.717-PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 17/9/2024 (Info 826 do STJ).
- É possível a alteração do polo passivo da demanda mesmo após o saneamento do processo e sem autorização do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. Precedente: REsp 2.128.955-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/8/2024 (Info 822 do STJ).
- Incerto o endereço do réu no país estrangeiro, admite-se a citação por edital, dispensada a carta rogatória. Precedente: REsp 2.145.294-SC, julgado em 18/6/2024 (Info 818 do STJ).
- É nula a modificação ou alternância do meio de intimação eletrônica (Portal ou Diário eletrônico) pelos Tribunais, durante a tramitação processual, sem aviso prévio, causando prejuízo às partes. Precedente: REsp 2.018.319-RJ, julgado em 20/2/2024 (Info 801 do STJ).
- A reconvenção promovida em litisconsórcio com terceiro não acarreta a inclusão deste no polo passivo da ação principal. Precedente: REsp 2.046.666-SP, julgado em 16/5/2023 (Info 775 do STJ).
- O imóvel penhorado para pagamento da dívida deve ser avaliado necessariamente por perícia, não sendo possível que seu valor seja fixado pelo próprio julgador com base nas

regras de experiência comum previstas no art. 375 do CPC. Precedente: REsp 1.786.046-RJ, julgado em 9/5/2023 (Info 774 do STJ).

- Se o réu falecer antes do ajuizamento da ação, não havendo citação válida, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros. Precedente: REsp 2.025.757-SE, julgado em 2/5/2023 (Info 775 do STJ).

- O art. 382, § 4º, do CPC não pode ser interpretado em sua acepção literal, de modo a obstar qualquer manifestação da parte adversa no procedimento de antecipação de provas. Precedente: REsp 2037088-SP, julgado em 7/3/2023 (Info 767 do STJ).

- A compensação é matéria possível de ser alegada em contestação, de forma a justificar o não pagamento do valor cobrado ou a sua redução, extinguindo ou modificando o direito do autor.

Todavia, conforme o art. 369 do CC/2002, a compensação se dá apenas entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Precedente: REsp 2000288-MG, julgado em 25/10/2022 (Info 757 do STJ).

- Não há como formular, na contestação, pedido de rescisão ou revisão contratual (entendimento proferido à luz do CPC/1973), sendo necessária a realização de um pedido em reconvenção ou em ação autônoma. Precedente: REsp 2000288-MG, julgado em 25/10/2022 (Info 757 do STJ).

- A alegação de nulidade de cláusula contratual é matéria possível de ser alegada em contestação sempre que consistir em fato extintivo do direito do autor. Precedente: REsp 2000288-MG, julgado em 25/10/2022 (Info 757 do STJ).

- Se não há consenso entre as partes a respeito da escolha do perito, o profissional indicado por uma das partes, mas rejeitado pela outra, não pode realizar a produção da prova como perito do juízo. Precedente: REsp 1924452-SP, julgado em 04/10/2022 (Info 755 do STJ).

- Quando a petição inicial puder ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor essa oportunidade. Precedente: REsp 2013351-PA, julgado em 14/09/2022 (Info 751 do STJ).
- Caso o pedido reconventional seja chamado equivocadamente de pedido contraposto, isso não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação. Precedente: Info 702 do STJ.
- Não há ofensa à prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 183 do CPC, quando o ente público deixa de realizar o necessário cadastramento no Sistema de Intimação Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, se torna válida a intimação pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Precedente: Info 716 do STJ.
- É admissível a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública de requerer a intimação pessoal da parte na hipótese do art. 186, §2º, do CPC ao defensor dativo nomeado em razão de convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria. Precedente: Info 703 do STJ.

Art. 186. (...)

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

- Em caso de desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação, é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, que deve observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo. Precedente: Info 713 do STJ.

- O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). Precedente: Info 697 do STJ.
- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. Precedente: Info 696 do STJ.
- É admissível a reconvenção sucessiva, também denominada de reconvenção à reconvenção, desde que a questão que justifique a propositura tenha surgido na contestação ou na primeira reconvenção. Precedente: Info 680 do STJ.
- É assegurada a quem foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas processuais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC/2015. Precedentes: AgInt no REsp 1835957/RJ, AgInt no AREsp 1310070/MS e REsp 1738136/PE.
- Se a ação é proposta contra indivíduo que já estava morto, o juiz não deverá determinar a habilitação, a sucessão ou a substituição processual. De igual modo, o processo não deve ser suspenso para habilitação de sucessores. Isso porque tais institutos são aplicáveis apenas para as hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. O correto enquadramento jurídico desta situação é de ilegitimidade passiva, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. Precedente: Info 632 do STJ.
- As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência

das penas expressamente cominadas no texto legal. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo. Precedente: REsp 1663193/SP.

- As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares. Precedente: REsp 1561498/RJ.

- A constatação posterior ao ajuizamento da execução fiscal de que a pessoa jurídica executada tivera sua falência decretada antes da propositura da ação executiva não implica a extinção do processo sem resolução de mérito. Deve ser dada a oportunidade de o exequente retificar a CDA, fazendo constar a informação de que a parte devedora se encontra em estado falimentar, e emendar a Inicial. Precedente: Info 538 do STJ.

- O juiz pode conceder ao autor benefício previdenciário diverso do requerido na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais atinentes ao benefício concedido. Isso porque, tratando-se de matéria previdenciária, deve-se proceder, de forma menos rígida, à análise do pedido. Assim, nesse contexto, a decisão proferida não pode ser considerada como *extra petita* ou *ultra petita*. Precedente: Info 522 do STJ.

- A emenda da petição inicial é um direito subjetivo do autor, e não mera faculdade do juiz. Precedente: Info 511 do STJ.

- O curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor do réu cujos interesses está defendendo. Precedente: Info 613 do STJ.

- O pedido de alongamento da dívida originada de crédito rural pode ser feito em sede de embargos à monitória ou contestação, independentemente de reconvenção. O

preenchimento dos requisitos legais para a securitização da dívida originada de crédito rural (ou alongamento) constitui matéria de defesa do devedor, passível de ser alegada em embargos à monitória ou contestação, independentemente de reconvenção. Precedente: Info 604 do STJ.

- A compensação de dívida pode ser alegada em contestação. A compensação é meio extintivo da obrigação, caracterizando-se como defesa substancial de mérito ou espécie de contradireito do réu. A compensação pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, independentemente da propositura de reconvenção, em obediência aos princípios da celeridade e da economia processual. Precedente: Info 567 do STJ.

- Depois que tiver sido oferecida a contestação, o autor só poderá desistir da ação se houver o consentimento do réu. Se o réu não quiser concordar com a desistência, deverá apresentar ao juízo um motivo justificável, sob pena de sua conduta ser considerada como abuso de direito. Desse modo, se a recusa do réu em aceitar a desistência for infundada (sem um motivo razoável), o juiz poderá suprir a sua concordância e homologar a desistência. Precedente: Info 526 do STJ.

- A reconvenção pode ser apresentada sempre que seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Precedente: REsp 1126130-SP.

- A presunção de veracidade acarretada pela revelia em demanda indenizatória não alcança a definição do quantum indenizatório indicado pelo autor. Precedente: Info 574 do STJ.

- Incidem os efeitos materiais da revelia contra o Poder Público na hipótese em que, devidamente citado, deixa de contestar o pedido do autor, sempre que estiver em litígio uma obrigação de direito privado firmada pela Administração Pública, e não um contrato genuinamente administrativo. Precedente: Info 508 do STJ.

- É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexistam má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório. Precedente: REsp 1721700/SC.
- A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da verdade dos fatos. Precedente: Info 817 do STF.
- Não é cabível ação de exibição de documentos que tenha por objeto a obtenção de informações detidas pela Administração Pública que não foram materializadas em documentos (eletrônicos ou não), ainda que se alegue demora na prestação dessas informações pela via administrativa. Precedente: Info 575 do STJ.
- O magistrado pode negar a realização de perícia requerida pela parte sem que isso importe, necessariamente, cerceamento de defesa. Precedente: Info 535 do STJ.

META 23

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Normas Fundamentais até Competência.
SEMANA 2	Sujeitos Processuais, Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros.
SEMANA 3	Atos Processuais até Valor da Causa; Tutela Provisória.
SEMANA 4	Processo de Conhecimento; Sentença, Coisa Julgada e Cumprimento de Sentença.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 1 e 2**.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 24

DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 22. Processo do trabalho. (...) Procedimentos. (...) Termo de conciliação e sua eficácia.

Na PF: 10 Procedimentos. 11 Reclamação trabalhista, exceções, contestação, revelia, reconvenção, conciliação, audiências. (...) 20 Dissídio individual: procedimento comum. 20.1 Petição inicial. 20.2 Audiência. 20.3 Revelia e confissão. 20.4 Resposta do réu. 20.5 Exceções. 20.6 Reconvenção. (...) 20.10 Termo de conciliação e seus efeitos perante as partes, terceiros e INSS. (...) 21 Termo de conciliação e sua eficácia.

Na PFN: 13. Processo do trabalho. (...) Procedimentos. (...) Termo de conciliação e sua eficácia.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **DISSÍDIOS INDIVIDUAIS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): 799 a 855-E.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
ASSUNTO	6.1 DISTINÇÃO 6.2 DISSÍDIO INDIVIDUAL E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS 6.3 PETIÇÃO INICIAL E PEDIDO 6.4 AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO. RESPOSTA DO RÉU. RAZÕES FINAIS. 6.5 REVELIA E SEUS EFEITOS

NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

- A reclamação pode ser **VERBAL**. O reclamante terá, então, **5 dias**, salvo motivo de força maior, que se apresentar no cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob pena de ser aplicada a penalidade estabelecida no art. 731. Veja:

Art. 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, **incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.**

- No **inquérito para apuração de falta grave** e no **dissídio coletivo**, obrigatoriamente, a reclamação será escrita. Veja:

Art. 853. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará **reclamação por escrito** à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do empregado.

(...)

Art. 856. A instância será instaurada mediante **representação escrita** ao Presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho.

- Pela antiga redação da CLT, o valor da causa não era requisito da petição inicial. A Reforma Trabalhista passou a exigir a indicação do valor a causa na inicial.

- A Instrução Normativa n. 39/2016 permite que o juiz altere de ofício o valor da causa na Justiça do Trabalho.

- O aditamento à inicial pode ser feito na audiência inaugural ou uma, antes da apresentação da contestação.
- Se a petição inicial for indeferida, caberá **RECURSO ORDINÁRIO**. O juiz pode se retratar no prazo de 5 dias. A Instrução Normativa n. 39/2016 permite a aplicação do juízo de retratação no recurso ordinário quando a sentença extinguir o processo sem resolução de mérito.
- Não há intervalo mínimo entre as audiências. A Instrução Normativa n. 39/2016 disse não ser o seguinte dispositivo do CPC aplicável à Justiça do Trabalho:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com **intervalo mínimo de 1 (uma) hora** entre as audiências.

- Orientação Jurisprudencial n. 245 da SDI-1 do TST: Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.
- O adiamento da audiência em razão de atraso injustificado superior a 30 minutos do CPC não é aplicável ao Processo Trabalhista.

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

III - por **atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado.**

- Ademais, o não comparecimento à audiência traz consequências. Veja:

Art. 844. O não comparecimento do **RECLAMANTE** à audiência importa o **ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO**, e o não comparecimento do **RECLAMADO** importa **REVELIA**, além de confissão quanto à matéria de fato.

- Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia.
- Desnecessidade de procuração para o advogado público.
- O não comparecimento do juiz permite que os presentes se retirem. Veja:

Art. 815 - À hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. (Vide Leis nºs 409, de 1943 e 6.563, de 1978)

§ 1º Se, até 15 (quinze) minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver **comparecido**, os presentes poderão **retirar-se**, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. (Incluído pela Lei nº 14.657, de 2023)

§ 2º Se, até 30 (trinta) minutos após a hora marcada, a audiência, **injustificadamente**, **NÃO** houver sido iniciada, as partes e os advogados poderão retirar-se, consignando seus nomes, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. (Incluído pela Lei nº 14.657, de 2023)

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a audiência deverá ser remarcada pelo juiz ou presidente para a data mais próxima possível, vedada a aplicação de qualquer penalidade às partes. (Incluído pela Lei nº 14.657, de 2023)

- Não há limite de tolerância de atraso para as partes, de modo que, sendo feito o pregão, ausentes as partes, aplicam-se as penalidades do artigo 844 da CLT.
- Prazo em quádruplo para a Fazenda Pública comparecer à audiência inaugural, com base no Decreto n. 779/69 (5 dias x 4 = 20 dias).
- Na Justiça do Trabalho, o prazo é contado em dias úteis após a Reforma Trabalhista.

- Impossibilidade de a Fazenda Pública ser demanda pelo rito sumaríssimo.

Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.

Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional.

- Número de testemunhas POR PARTE (não é por fato):

RITO ORDINÁRIO	Máximo de 3
RITO SUMARÍSSIMO	Máximo de 2
INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE	Máximo de 6

- Documentos: Impossibilidade no âmbito recursal é a regra (Súmula n. 8 do TST).

- **Prova técnica:** Identificação do responsável pelos ônus da indicação de assistente técnico e de perito oficial, especialmente nos casos de benefício da justiça gratuita (atenção para a discussão sobre o dever de a Fazenda Pública antecipar os honorários de perito).

- O procedimento sumaríssimo é aplicável às causas que não excedam 40 vezes o salário-mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação.

- Se a ação for plúrima, o limite de 40 salários mínimos do rito sumaríssimo engloba a pretensão de todos os autores, que são somadas.

- A complexidade da causa não afasta o rito sumaríssimo, que é definido pelo valor da demanda. Logo, pode haver a produção de prova técnica.

- Em procedimento sumaríssimo, não se admite recurso de revista que invoque contrariedade a orientação jurisprudencial do TST.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 8 do TST:** A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.
- **Súmula n. 9 do TST:** A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo.
- **Súmula n. 12 do TST:** As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção "juris et de jure", mas apenas "juris tantum".
- **Súmula n. 18 do TST:** A compensação, na justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista.
- **Súmula n. 36 do TST:** Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global.
- **Súmula n. 48 do TST:** A compensação só poderá ser arguida com a contestação.
- **Súmula n. 69 do TST:** A partir da Lei nº 10.272, de 05.09.2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo revel e confesso quanto à matéria de fato, deve ser o empregador condenado ao pagamento das verbas rescisórias, não quitadas na primeira audiência, com acréscimo de cinquenta por cento.
- **Súmula n. 71 do TST:** A alçada é fixada pelo valor dado à causa na data de seu ajuizamento, desde que não impugnado, sendo inalterável no curso do processo.
- **Súmula n. 74 do TST:**
I - Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor.

II - A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta (arts. 442 e 443, do CPC de 2015 - art. 400, I, do CPC de 1973), não implicando cerceamento de defesa o indeferimento de provas posteriores.

III - A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo.

- **Súmula n. 82 do TST:** A intervenção assistencial, simples ou adesiva, só é admissível se demonstrado o interesse jurídico e não o meramente econômico.

- **Súmula n. 212 do TST:** O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

- **Súmula n. 259 do TST:** Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT.

- **Súmula n. 286 do TST:** A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos.

- **Súmula n. 293 do TST:** A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade.

- **Súmula n. 338 do TST:**

I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, §2, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário.

II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário.

III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.

• **Súmula n. 356 do TST:** O art. 2º, § 4º, da Lei nº 5.584, de 26.06.1970, foi recepcionado pela CF/1988, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo.

• **Súmula n. 357 do TST:** Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador.

• **Súmula n. 365 do TST:** Não se aplica a alçada em ação rescisória e em mandado de segurança.

• **Súmula n. 383 do TST:**

I - É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.

II - Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

• **Súmula n. 395 do TST:**

I - Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda (§ 4º do art. 105 do CPC de 2015).

II - Se há previsão, no instrumento de mandato, de prazo para sua juntada, o mandato só tem validade se anexado ao processo o respectivo instrumento no aludido prazo.

III - São válidos os atos praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para substabelecer (art. 667, e parágrafos, do Código Civil de 2002).

IV - Configura-se a irregularidade de representação se o substabelecimento é anterior à outorga passada ao substabelecido.

V - Verificada a irregularidade de representação nas hipóteses dos itens II e IV, deve o juiz suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício, ainda que em instância recursal (art. 76 do CPC de 2015).

● **Súmula n. 398 do TST:** Na ação rescisória, o que se ataca na ação é a sentença, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória.

● **Súmula n. 406 do TST:**

I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes, em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide.

II - O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário.

• **Súmula n. 418 do TST:** A concessão de liminar ou a homologação de acordo constituem faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.

• **Súmula n. 425 do TST:** O *jus postulandi* das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

• **Súmula n. 436 do TST:**

I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação.

II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

• **Súmula n. 442 do TST:** Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro 11, Título 11, Capítulo 111, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 62, da CLT.

• **Súmula n. 443 do TST:** Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.

• **Súmula n. 453 do TST:** O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao

risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas.

• **Súmula n. 456 do TST:**

I - É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam.

II - Verificada a irregularidade de representação da parte na instância originária, o juiz designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, extinguirá o processo, sem resolução de mérito, se a providência couber ao reclamante, ou considerará revel o reclamado, se a providência lhe couber (art. 76, § 1º, do CPC de 2015).

III - Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

• **Súmula n. 458 do TST:** Em causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, em que pese a limitação imposta no art. 896, § 62, da CLT à interposição de recurso de revista, admite-se os embargos interpostos na vigência da Lei n. 11.496, de 22.06.2007, que conferiu nova redação ao art. 894 da CLT, quando demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas do TST, fundada em interpretações diversas acerca da aplicação de mesmo dispositivo constitucional ou de matéria sumulada.

• **Orientação Jurisprudencial n. 7 da SDI-I do TST:** A despeito da norma então prevista no artigo 56, §2, da lei n. 4.215/63, a falta de comunicação do advogado à OAB para o exercício profissional em seção diversa daquela na qual tem inscrição não importa nulidade dos atos praticados, constituindo apenas infração disciplinar, que cabe àquela instituição analisar.

- **Orientação Jurisprudencial n. 36 da SDI-I do TST:** O instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante, desde que não haja impugnação ao seu conteúdo, eis que se trata de documento comum às partes.
- **Orientação Jurisprudencial n. 75 da SDI-I do TST:** Não produz efeitos jurídicos recurso subscrito por advogado com poderes conferidos em substabelecimento em que não consta o reconhecimento de firma do outorgante. Entendimento aplicável antes do advento da Lei n. 8.952/1994.
- **Orientação Jurisprudencial n. 121 da SDI-I do TST:** O sindicato tem legitimidade para atuar na qualidade de substituto processual para pleitear diferença de adicional de insalubridade.
- **Orientação Jurisprudencial n. 134 da SDI-I do TST:** São válidos os documentos apresentados, por pessoa jurídica de direito público, em fotocópia não autenticada, posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.360/96 e suas reedições.
- **Orientação Jurisprudencial n. 152 da SDI-I do TST.** Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT.
- **Orientação Jurisprudencial n. 165 da SDI-I do TST:** O art. 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado.
- **Orientação Jurisprudencial n. 200 da SDI-I do TST:** É inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito.
- **Orientação Jurisprudencial n. 233 da SDI-I do TST:** A decisão que defere horas extras com base em prova oral ou documental não ficará limitada ao tempo por ela abrangido,

desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período.

- **Orientação Jurisprudencial n. 245 da SDI-I do TST:** Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.

- **Orientação Jurisprudencial n. 255 da SDI-I do TST:** O art. 75, inciso VIII, do CPC de 2015 (art. 12, VI, do CPC de 1973) não determina a exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária.

- **Orientação Jurisprudencial n. 260 da SDI-I do TST:**

I - É inaplicável o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da Lei n. 9.957/00.

II - No caso de o despacho denegatório de recurso de revista invocar, em processo iniciado antes da Lei n. 9.957/00, o § 6º do art. 896 da CLT (rito sumaríssimo), como óbice ao trânsito do apelo calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional, o Tribunal superará o obstáculo, apreciando o recurso sob esses fundamentos.

- **Orientação Jurisprudencial n. 269 da SDI-I do TST:** O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso.

- **Orientação Jurisprudencial n. 278 da SDI-I do TST:** A realização da perícia é obrigatória para verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova.

- **Orientação Jurisprudencial n. 286 da SDI-I do TST:**

I - A juntada da ata de audiência, em que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandato expresso, torna dispensável a procuração deste, porque demonstrada a existência de mandato tácito.

II - Configurada a existência de mandato tácito fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso.

• **Orientação Jurisprudencial n. 310 da SDI-I do TST:** Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.

• **Orientação Jurisprudencial n. 318 da SDI-I do TST:** Os Estados e os Municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias detentoras de personalidade jurídica própria, devendo ser representadas pelos procuradores que fazem parte de seus quadros ou por advogados constituídos.

• **Orientação Jurisprudencial n. 319 da SDI-I do TST:** Válidos são os atos praticados por estagiário se, entre o substabelecimento e a interposição do recurso, sobreveio a habilitação, do então estagiário, para atuar como advogado.

• **Orientação Jurisprudencial n. 349 da SDI-I do TST:** A juntada de nova procuração aos autos, sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica revogação tácita do mandato anterior.

• **Orientação Jurisprudencial 359 da SDI-I do TST:** A ação movida por sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição; ainda que tenha sido considerado parte ilegítima "ad causam".

• **Orientação Jurisprudencial n. 371 da SDI-I do TST:** Não caracteriza a irregularidade de representação a ausência da data da outorga de poderes, pois, no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, não é condição de validade do negócio jurídico. Assim, a data a ser considerada é aquela em que o instrumento for juntado aos autos, conforme

preceitua o art. 409, IV, do CPC de 2015 (art. 370, IV, do CPC de 1973). Inaplicável o art. 654, § 1º, do Código Civil.

- **Orientação Jurisprudencial n. 374 da SDI-I do TST:** É regular a representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de revista que detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, pois, embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a sua interposição é ato praticado perante o Tribunal Regional do Trabalho, circunstância que legitima a atuação do advogado no feito.

- **Orientação Jurisprudencial n. 421 da SDI-I do TST:** A condenação em honorários advocatícios nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou de doença profissional, remetida à Justiça do Trabalho após ajuizamento na Justiça comum, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, decorre da mera sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC de 2015 (art. 20 do CPC de 1973), não se sujeitando aos requisitos da Lei nº 5.584/1970.

- **Orientação Jurisprudencial n. 132 da SDI-II:** Acordo celebrado homologado judicialmente em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista.

- **Orientação Jurisprudencial n. 151 da SDI - II do TST:** A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança. Constatado, todavia, o defeito de representação processual na fase recursal, cumpre ao relator ou ao tribunal conceder prazo de 5 (cinco) dias para a regularização, nos termos da Súmula nº 383, item II, do TST.

META 25

SENTENÇA, COISA JULGADA E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 18. (...) Sentença e Coisa julgada. Remessa necessária. Julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Ações exacionais e antiexacionais. (...) 20. Coisa julgada. Conceito. Coisa julgada formal e material. Limites objetivos, subjetivos e temporais. Meios de desconstituição da coisa julgada. Relativização atípica da coisa julgada. Coisa julgada e relações jurídicas de trato continuado. A coisa julgada e as demais estabilidades processuais. 21. Liquidação de sentença. Conceito, natureza, modalidades e procedimento. 22. Cumprimento da sentença. Disposições gerais. Conceito e procedimento. Títulos executivos judiciais. Cumprimento definitivo ou provisório. (...) Cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Na PF: 11. (...) Da sentença: requisitos; publicação. 13 Da coisa julgada: conceito; limites objetivos e subjetivos; coisa julgada formal e coisa julgada material. Preclusão. (...) 15 Liquidação de sentença. 16 Cumprimento de sentença.

Na PFN: 18. (...) Sentença e Coisa julgada. Remessa necessária. Julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Ações exacionais e antiexacionais. (...) 20. Coisa julgada. Conceito. Coisa julgada formal e material. Limites objetivos, subjetivos e temporais. Meios de desconstituição da coisa julgada. Relativização atípica da coisa julgada. Coisa julgada e relações jurídicas de trato continuado. A coisa julgada e as demais estabilidades processuais. 21. Liquidação de sentença. Conceito, natureza, modalidades e procedimento. 22. Cumprimento da sentença. Disposições gerais. Conceito e procedimento. Títulos executivos judiciais. Cumprimento definitivo ou provisório. (...) Cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 485 a 538 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	28 SENTENÇA 29 COISA JULGADA NO PROCESSO CIVIL 30 REMESSA NECESSÁRIA 31 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 32 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Remessa Necessária:

- **Natureza Jurídica:** condição de eficácia da sentença.
- Não se admite remessa necessária relativamente às sentenças que não resolvam o mérito.
- **Enunciado 164 do FPPC:** A sentença arbitral contra a Fazenda Pública não está sujeita à remessa necessária.

- **Enunciado 34 do FNPC:** Viola a proibição da reformatio in pejus o agravamento, em remessa necessária, dos juros e correção monetária estabelecidos em sentenças condenatórias contra a Fazenda Pública.

Súmula 45 do STJ: No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.

- O STJ controverte sobre a observância da seguinte súmula quando, ainda que haja sentença ilíquida proferida contra o INSS, a análise dos autos permite saber que a liquidação da condenação não alcançará, de forma alguma, valor superior a mil salários-mínimos. Precedente: Info 658, julgado em 08.10.2019, da 1ª turma (não há remessa) x REsp 1.791.298, julgado em 21.11.2019, da 2ª turma (há remessa).

Súmula 490 do STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários-mínimos (esse patamar foi alterado pelo CPC), não se aplica a sentenças ilíquidas.

- No mandado de segurança, basta a concessão da segurança para que haja remessa necessária. Logo, as condições do CPC para cabimento da remessa necessária não existem para o MS.

· Não há remessa necessária nas ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos. Precedente: REsp 1374232-ES, Info 612.

- Nova Lei de Improbidade:

Art. 17-C.

§ 3º. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei.

b) Cumprimento de Sentença:

- Relação de títulos judiciais:

Art. 515. São **TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS**, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

- I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;
- II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;
- III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;
- IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;
- V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;
- VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
- VII - a sentença arbitral;
- VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;
- IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

- Nos casos de ***sentença penal condenatória transitada em julgado*** e ***decisão interlocutória estrangeira***, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a **CITAÇÃO**.
- A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário de 15 dias.
- O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado.
- Nas obrigações de pagar quantia certa, o prazo para cumprimento voluntário é de 15 dias. Se não houver cumprimento voluntário, incidirão **multa de dez por cento e honorários advocatícios**.
- Se o pagamento for parcial, incide a multa de 10% sobre a diferença.

- Tal multa não se aplica para Fazenda Pública (art. 534, § 2º, do CPC). Isso porque a Fazenda Pública não pode cumprir voluntariamente suas obrigações de pagar quantia certa.

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: (...)

§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.

- A Fazenda Pública é intimada para impugnar o cumprimento de sentença. Inexiste citação quando o título é judicial.
- Se a Fazenda Pública não impugna, não há condenação em honorários advocatícios, de acordo com o art. 85, § 7º, do CPC.
- Não há necessidade de garantia de juízo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.
- Possibilidade de efeito suspensivo:

Art. 525. (...)

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

§ 7º A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do §1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal

Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13. No caso do §12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

- Possibilidade de execução invertida (art. 526 do NCPC). A execução invertida é uma liberalidade do executado, que resolve apresentar os cálculos antes de o exequente fazê-lo. O STF entende que a execução invertida é constitucional.

- O cumprimento provisório é feito quando a sentença for impugnada por recurso sem efeito suspensivo.

- O cumprimento provisório é feito da mesma maneira do definitivo, correndo por conta e risco do exequente.

- No cumprimento provisório, são devidos multa de 10% e honorários advocatícios.

- Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 150 do STF:** Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

- A prévia intimação pessoal do devedor é pressuposto para a incidência da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer (a súmula 410 do STJ permanece

válida). Precedentes: REsp 2.096.505-SP, REsp 2.140.662-GO e REsp 2.142.333-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 4/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1296) (Info 880 do STJ).

- A penhora é ato processual prévio e indispensável à adjudicação de bens no processo de execução, sendo sua ausência causa de nulidade absoluta por violar o devido processo legal. Precedente: Resp 2.200.180-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 5/8/2025 (Info 857 do STJ).

- A remessa necessária tem devolutividade ampla, permitindo a análise de questões não suscitadas na apelação. Precedente: AgInt no REsp 1.935.370-TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 24/2/2025 (Info 846 do STJ).

- Se a ação tramitou no Juizado da Infância, a execução dos honorários pela Defensoria Pública, que fez a assistência jurídica da parte autora, também será nessa vara especializada, salvo se a exequente escolher outro juízo. Precedente: REsp 2.138.914-MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 26/11/2024 (Info 22 do STJ - Edição Extraordinária).

- Em cumprimento de sentença, a comprovação do pagamento de valores indevidamente recolhidos pode ser suprida por documento administrativo emitido pelo ente público que reconheça o adimplemento. Precedente: REsp 1.808.482-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 8/10/2024 (Info 829 do STJ).

- Não há que se falar em Suspensão de Liminar e de Sentença quando inexistente nos autos qualquer tipo de documento que evidencie concretamente o risco iminente, concreto e injustificável de grave lesão à ordem econômica. Precedente: SLS 2.480-PR, Rel. Min. Presidente do STJ, Rel. para o acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 19/6/2024 (Info 819 do STJ).

- Incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa cominatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas. Precedente: EAREsp 1.766.665-RS, julgado em 3/4/2024 (Info 806 do STJ).
- A existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015. Precedente: REsp 2.090.733-TO, julgada em 17/10/2023 (Info 793 do STJ).
- No cumprimento de sentença, na hipótese de o credor não manifestar oposição aos termos do requerimento de cumprimento espontâneo apresentado pelo devedor, cabe ao juiz declarar satisfeita a obrigação e extinguir o processo em razão da preclusão. Precedente: REsp 2.077.205-GO, julgado em 26/9/2023 (Info 789 do STJ).
- Na impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora. Precedente: REsp 2.077.121-GO, julgado em 8/8/2023 (Info 785 do STJ).
- É necessária a intimação da parte executada na fase de cumprimento de sentença, mesmo que ela tenha sido citada na fase de conhecimento e não tenha constituído procurador, verificando-se a revelia. Precedente: REsp 2.053.868-RS, julgado em 6/6/2023 (Info 780 do STJ).
- É extra petita a decisão que, em ação de reparação de prejuízos supostamente causados pela compensação e posterior depósito de cheque nominal endossado por quem não tinha poderes para tanto, condena a instituição financeira ao pagamento do valor das cártulas indevidamente compensadas. Precedente: REsp 2.035.370-DF, julgado em 18/4/2023 (Info 771 do STJ).

- Se a executada, em vez de pagar integralmente o valor, efetuou o depósito de 30% e pediu o parcelamento do restante, ela deverá pagar honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 920284-SP, julgado em 14/2/2023 (Info 764 do STJ).

- A suspensão do cumprimento de sentença, em virtude da ausência de bens passíveis de excussão, por longo período de tempo, sem diligência por parte do credor, não configura *supressio*, de modo que não obsta a fluência dos juros e da correção monetária. Precedente: REsp 1717144-SP, julgado em 14/2/2023 (Info 765 do STJ).

- Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. Precedente: AgInt na Pet 15420/RJ, julgado em 6/12/2022 (Info 763 do STJ).

- A interpretação sistemática do CPC, notadamente a leitura do art. 927, que dialoga diretamente com o 489, evidencia que “precedente” abarca somente os casos julgados na forma qualificada pelo primeiro comando normativo citado, não tendo o termo abarcado de maneira generalizada qualquer decisão judicial.

Desse modo, a indicação de julgado simples e isolado não ostenta a natureza jurídica de “súmula, jurisprudência ou precedente” para fins de aplicação do art. 489, §1º, VI, do CPC:

Art. 489. (...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. STJ. 1ª Turma. AREsp 1267283-MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 27/09/2022 (Info 760).

- Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte para ajuizar demanda de resolução contratual de arrendamento rural quando se forma coisa julgada em processo em

trâmite, no qual se reconhece a resolução do compromisso de compra e venda do imóvel no qual se fundava o alegado direito.

Havendo posterior decisão judicial, com trânsito em julgado, reconhecendo a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel rural - título no qual se fundava o alegado direito do autor -, evidente sua ilegitimidade ativa para ajuizar demanda de resolução de contrato de arrendamento rural, relativo ao bem em questão.

O julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, de modo que a ocorrência de fato/circunstância jurídica superveniente deve ser considerada quando da apreciação da controvérsia, inclusive no âmbito dos recursos extraordinários, a fim de evitar decisões contraditórias ou violação à coisa julgada posteriormente formada. STJ. 4ª Turma. REsp 1237567-MT, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 22/03/2022 (Info 730).

- Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença. A prescrição anterior à formação do título, se não alegada em momento oportuno, torna-se questão preclusa e fica protegida pela coisa julgada. Precedente: Info 726 do STJ.

- A regra do art. 191 do CPC/1973 - que prevê a contagem em dobro dos prazos processuais para litisconsortes com procuradores diferentes - aplica-se ao prazo de apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença previsto no art. 525, § 3º, do CPC. Precedente: Info 723 do STJ.

- Não é necessária escritura pública para cessão de crédito de precatório. Precedente: Info 720 do STJ.

- No cumprimento provisório de decisão condenatória ao pagamento de quantia certa, o executado não pode substituir o depósito judicial em dinheiro por bem equivalente ou representativo do valor, salvo se houver concordância do exequente, como forma de se isentar da multa e dos honorários advocatícios com base no art. 520, §3º, do CPC/2015. Precedente: Info 711 do STJ.

- O prazo de cumprimento da obrigação de fazer possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis. Precedente: Info 702 do STJ.
- No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015, o prazo para a apresentação de contestação se inicia somente na data em que houver a intimação da decisão do juiz que acolheu a impugnação. Esse prazo não se inicia no momento em que o executado compareceu espontaneamente. O réu poderá esperar a decisão do juiz antes de apresentar a contestação. O art. 239, § 1º, do CPC afirma que o prazo para a apresentação de contestação se inicia na data do comparecimento espontâneo do réu. Isso é na fase de conhecimento, de modo que esse dispositivo não se aplica para o caso em que o processo já está na fase de cumprimento de sentença. Precedente: Info 700 do STJ.
- Não ofende a ordem constitucional determinação judicial de que a União proceda à execução invertida. Precedente: Info 1018 do STF.
- Ainda que o executado não apresente planilha de cálculo, é possível que o magistrado envie os autos para contadoria para identificar excesso de execução, visto que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. Precedente: REsp 1716966/SP, julgado em 29/03/2021.
- É possível determinar o pagamento de parcela incontroversa devida pela Fazenda Pública. Para efeito de determinação do regime de pagamento — se por precatório ou requisição de pequeno valor, analisa-se o valor total da condenação. Precedente: Info 1003 do STF.
- O percentual de 10%, a título de honorários, previsto no art. 523, § 1º, do CPC não admite mitigação, pois a lei previu percentual fixo. Precedente: Info 673 do STJ.

- O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Precedente: AREsp 1382885/SP.

- Não há nulidade quando o juiz ou Tribunal utilizar argumentos jurídicos diferentes daqueles invocados pelas partes. Precedente: AgInt no AREsp 1692558/AL.

- Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Precedente: Info 615 do STJ.

- Se o devedor for assistido da Defensoria Pública, o prazo do art. 475-J do CPC/1973 deverá ser contado em dobro, ou seja, o executado terá 30 dias para o débito. A prerrogativa da contagem em dobro dos prazos tem por objetivo compensar as peculiares condições enfrentadas pelos profissionais que atuam nos serviços de assistência judiciária do Estado, que enfrentam deficiências de material, pessoal e grande volume de processos. A intimação para o cumprimento da sentença gera ônus para o representante da parte vencida, que deverá comunicá-la do desfecho desfavorável da demanda e alertá-la de que a ausência de cumprimento voluntário implica imposição de sanção processual. Logo, deve ser aplicado o prazo em dobro nesta situação. Precedente: Info 594 do STJ.

- O magistrado pode corrigir de ofício, mesmo após o trânsito em julgado, erro material consistente no desacordo entre o dispositivo da sentença que julga procedente o pedido e a fundamentação no sentido da improcedência da ação. Precedente: Info 547 do STJ.

- Configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão. Precedente: REsp 1685092/RS, Rel. Min. Nancy Andrigli, julgado em 18/02/2020.

- É possível ao julgador, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, acolher as conclusões periciais fundadas em presunções e deduções para a quantificação do prejuízo sofrido pelo credor a título de lucros cessantes. A utilização de presunções não pode ser afastada de plano, uma vez que esta espécie de prova é utilizada pelo direito processual nacional como forma de facilitação de provas difíceis, desde que razoáveis. Na apreciação de lucros cessantes, o julgador não pode se afastar de forma absoluta de presunções e deduções, porquanto deverá perquirir acerca dos benefícios legítimos que não foram realizados por culpa da parte ex adversa. Exigir prova absoluta do lucro que não ocorreu, seria impor ao lesado o ônus de prova impossível (prova diabólica). Precedente: Info 590 do STJ.

- A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros. Precedente: REsp 1336026.

- Não se reconhece a eficácia executiva da sentença de improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade de débitos em que se reconheceu a existência da obrigação, sem decisão quanto ao seu valor. Precedente: REsp 1872253/SP, julgado em 23/03/2021.

- É ônus do credor o custo do expert para elaborar a planilha de cálculos para execução. STJ. 2ª Seção. REsp 1274466-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) (Info 541).

META 26

RECURSOS TRABALHISTAS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 23. Recursos no processo do trabalho: princípios gerais, prazos, pressupostos, requisitos e efeitos. Recursos em espécie: recurso ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento, recurso de revista, embargos no TST e embargos de declaração. Agravo regimental. Recurso adesivo.

Na PF: 20 Dissídio individual: (...) 20.12 Sistema recursal trabalhista: princípios e procedimentos. 20.13 Teoria geral dos recursos. 20.14 Efeitos dos recursos e pressupostos recursais. 20.15 Juízos de admissibilidade e de mérito. 20.16 Recurso de ofício. 20.17 Direito intertemporal. 20.18 Duplo grau de jurisdição. 20.19 Recursos em espécie: recurso ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento, recurso de revista, embargos no TST e embargos de declaração. 20.20 Recurso adesivo. 20.21 Recurso de revista repetitivo. 20.22 Agravo regimental. 20.23 Recurso Extraordinário. 20.24 Princípios e Efeitos dos recursos. 20.25 Teoria da causa madura. (...)

Na PFN: 14. Recursos no processo do trabalho: princípios gerais, prazos, pressupostos, requisitos e efeitos. Recursos em espécie: recurso ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento, recurso de revista, embargos no TST e embargos de declaração. Agravo regimental. Recurso adesivo.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **RECURSOS TRABALHISTAS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes dispositivos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): arts. 893 a 901.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
ASSUNTO	7 SISTEMA RECURSAL TRABALHISTA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Disposições Gerais:

- Recurso é instrumento voluntário de impugnação de decisão judicial não transitada em julgado. Essa impugnação pode ser feita pela parte interessada (parte, MP ou terceiro) e tem por finalidade alterar ou esclarecer a decisão impugnada.
- Os prazos recursais são computados em **dias úteis**. Tal alteração foi promovida pela reforma trabalhista:

Art. 775. Os prazos estabelecidos neste Título serão **contados em dias úteis**, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.

- **Princípio da fungibilidade:** para sua aplicação, é preciso atender alguns requisitos, quais sejam, a existência de dúvida objetiva, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto.

Súmula n. 421 do TST:

I – Cabem embargos de declaração da decisão monocrática do relator prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973), se a parte pretende tão somente juízo integrativo retificador da decisão e, não, modificação do julgado.

II – Se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, **cumpra ao relator converter os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo-o ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias,**

complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015.

Orientação Jurisprudencial n. 69 da SDI-II do TST: Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança **pode, pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental.** Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental.

Orientação Jurisprudencial n. 412 da SDI-I do TST: É incabível agravo interno (art. 1.021 do CPC de 2015, art. 557, §1º, do CPC de 1973) ou agravo regimental (art. 235 do RITST) contra decisão proferida por órgão colegiado. Tais recursos destinam-se, exclusivamente, a impugnar decisão monocrática nas hipóteses previstas. **Inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro.**

Orientação Jurisprudencial n. 152 da SDI-II: A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art. 896 da CLT, **configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário, em face do disposto no art. 895, “b”, da CLT.**

- Em regra, a administração pública direta (Estados e Municípios) não é considerada terceira interessada nas ações de que participam suas autarquias e fundações, entidades com personalidade própria. Veja:

Súmula n. 318 do TST:

- I - Os Estados e os Municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas.
- II – Os procuradores estaduais e municipais podem representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva

unidade da federação (art. 75, IV, do CPC de 2015) ou se investidos de instrumento de mandato válido.

b) Pressupostos Recursais Extrínsecos e Intrínsecos:

PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS	PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS
CABIMENTO: a) recorribilidade: o ato impugnável é recorrível. b) adequação: o recurso deve ser adequado à decisão impugnada.	TEMPESTIVIDADE: Prazo que se tem para interpor recurso. Observação: A Fazenda Pública tem prazo em dobro para recorrer (art. 1º, III, do Decreto-Lei n. 779/69).
LEGITIMIDADE PARA RECORRER: Aplica-se o artigo 996 do CPC de forma subsidiária. Logo, tem legitimidade para recorrer: as partes, o terceiro prejudicado e o Ministério Público (como parte ou fiscal da ordem jurídica).	REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO: O <i>jus postulandi</i> trabalhista não se aplica aos recursos direcionados ao TST (Recurso de Revista, por exemplo), STF, Ação Rescisória e Ação Cautelar, Mandado de Segurança.
INTERESSE RECURSAL: Está ligado a própria utilidade do recurso, devendo o recorrente buscar uma melhora na sua situação jurídica.	PREPARO: Custas e depósito.
INEXISTÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO RECURSO: Aceitação da decisão ou renúncia ao poder de recorrer.	REGULARIDADE FORMAL: Reflete a necessidade de o recorrente preencher todos os requisitos formais da espécie recursal.

c) Preparo: custas + depósito recursal.

- As custas processuais é o custo financeiro do processo, correspondendo ao que é devido ao Estado em razão da realização de sua atividade jurisdicional.

- O reembolso das custas à parte vencedora é necessário ainda que a parte vencida seja a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios ou as respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. Veja:

Art. 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita:

I – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica;

II – o Ministério Público do Trabalho.

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora.

Súmula n. 25 do TST:

IV - O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, parágrafo único, da CLT.

- O depósito recursal consiste destina-se a garantir o sucesso de futura execução.
- O depósito recursal somente é exigido do empregador. Isso significa que o empregado jamais terá que recolhê-lo.
- O depósito recursal possui um teto máximo, que pode ser legal ou o valor da condenação.

- No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

REFORMA TRABALHISTA:

Art. 899. (...)

§ 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.

§ 9º O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 10. São **ISENTOS DO DEPÓSITO RECURSAL OS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E AS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**

§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial.

d) Recurso Adesivo:

- É admitido no processo trabalhista.
- Cabe nos seguintes recursos: Agravo de **P**etição, Recurso **O**rdinário, Recurso de **R**evista e **E**mbargos. **MACETE: P.O.R.E**
- Não há necessidade de correlação com a matéria do recurso principal.

e) Recursos no Procedimento Sumaríssimo:

- O rito do recurso ordinário é diferente quando o procedimento é o sumaríssimo:

Art. 895. (...)

§ 1º Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário:

I - (VETADO).

II - será imediatamente distribuído, uma vez recebido no Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de dez dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor;

III - terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão;

IV - terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão.

§ 2º Os Tribunais Regionais, divididos em Turmas, poderão designar Turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo.

- Somente se admite recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, Súmula vinculante do STF e violação direta da Constituição da República (art. 896, § 9º, da CLT).

- Não cabe recurso de revista por violação à Orientação Jurisprudencial no procedimento sumaríssimo:

Súmula n. 442 do TST: Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT.

f) Recurso na Execução:

- O agravo de petição é o recurso destinado a impugnar as decisões proferidas na execução trabalhista.

- Só cabe recurso de revista, em sede de execução, se a violação for direta e literal à Constituição Federal.

Art. 896, § 2º Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de

terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.

g) Recurso Ordinário:

- É recurso de fundamentação livre que impugna a decisão de primeiro grau prolatada pelo juiz da Vara do Trabalho, seja de mérito (definitivas) ou não (terminativas).
- Prazo de 8 dias úteis. A Fazenda Pública tem prazo em dobro (16 dias úteis), inclusive para contrarrazões.

h) Recurso de Revista:

- É de natureza extraordinária, razão pela qual não se admite reexame de fatos ou provas. Tutela-se a própria norma e se presta a corrigir injustiças específicas ligadas à uniformização da interpretação de dispositivos legais.

i) Embargos de Declaração:

- Buscam esclarecimento, complementação ou aperfeiçoamento da decisão prolatada (sentença ou acórdão).
- **Prazo:** 5 dias. Fogem à regra do sistema recursal trabalhista de prazos de 8 dias.

j) Embargos no TST:

- Não devem ser confundidos com os embargos de declaração. A aplicação é restrita ao Tribunal Superior do Trabalho, podendo ser de duas modalidades:
 - a)** embargos infringentes.
 - b)** embargos de divergência (Embargos à SDI).

k) Agravo de instrumento:

- Não tem similaridade com o agravo de instrumento do CPC. Seu objetivo é destrancar recurso inadmitido no juízo *a quo*. Assim, visa impugnar decisão negativa de admissibilidade recursal.

l) Agravo Interno:

- Introduzido pela Resolução n. 224/2024 do TST, que modificou a Instrução Normativa n. 40/2016.
 - Recurso cabível contra decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos, de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência.
 - Será possível a interposição simultânea de agravo de instrumento e de agravo interno, com aquele sendo apreciado pelo órgão *ad quem*, enquanto este sendo julgado pelo próprio TRT.
- Obs.:** Nesses casos, o processamento do agravo de instrumento ocorrerá após o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado competente.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 8 do TST:** A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.
- **Súmula n. 23 do TST:** Não se conhece de recurso de revista ou de embargos, se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos.
- **Súmula n. 25 do TST:** I - A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficara isenta a parte então vencida;
II - No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas, descabe um

novo pagamento pela parte vencida, ao recorrer. Deverá ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia; (ex-OJ nº 186 da SBDI-I).

III - Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final; (ex-OJ nº 104 da SBDI-I)

IV - O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, parágrafo único, da CLT.

- **Súmula n. 30 do TST:** Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento (art. 851, § 2º, da CLT), o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença.

- **Súmula n. 36 do TST:** Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global.

- **Súmula n. 53 do TST:** O prazo para pagamento das custas, no caso de recurso, é contado da intimação do cálculo.

- **Súmula n. 86 do TST:** Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial.

- **Súmula n. 99 do TST:** Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no prazo recursal, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção.

- **Súmula n. 126 do TST:** Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas.

• **Súmula n. 128 do TST:** I - É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. (ex-Súmula nº 128 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.03, que incorporou a OJ nº 139 da SBDI-I - inserida em 27.11.1998)

II - Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. (ex-OJ nº 189 da SBDI-I - inserida em 08.11.2000)

III - Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. (ex OJ nº 190 da SBDI-I - inserida em 08.11.2000)

• **Súmula n. 158 do TST:** Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho, em ação rescisória, é cabível recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho, em face da organização judiciária trabalhista.

• **Súmula n. 161 do TST:** Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 899 da CLT.

• **Súmula n. 184 do TST:** Ocorre preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprir omissão apontada em recurso de revista ou de embargos.

• **Súmula n. 197 do TST:** Prazo o prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de sua publicação.

• **Súmula n. 201 do TST:** Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 (oito) dias, para o Tribunal Superior do

Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade.

• **Súmula n. 214 do TST:** Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.

• **Súmula n. 217 do TST:** O credenciamento dos bancos para o fim de recebimento do depósito recursal é fato notório, independendo da prova.

• **Súmula n. 218 do TST:** É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento.

• **Súmula n. 221 do TST:** A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado.

• **Súmula n. 245 do TST:** O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal.

• **Súmula n. 266 do TST:** A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal.

• **Súmula n. 278 do TST:** A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo no julgado.

• **Súmula n. 279 do TST:** A cassação de efeito suspensivo concedido a recurso interposto de sentença normativa retroage à data do despacho que o deferiu.

• **Súmula n. 283 do TST:** O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.

• **Súmula n. 285 do TST:** O carimbo do protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a inexistência do dado.

• **Súmula n. 296 do TST:**

I - A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram.

II - Não ofende o art. 896 da CLT decisão de Turma que, examinando premissas concretas de especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, conclui pelo conhecimento ou desconhecimento do recurso.

• **Súmula 297 do TST:** I - Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

II - Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão.

III - Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.

• **Súmula n. 303 do TST:** I - Em dissídio individual, está sujeita ao reexame necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a: a) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; b) 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; c) 100 (cem) salários mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

II- Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em: a) súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; d) entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

III- Em ação rescisória, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses dos incisos anteriores. (ex-OJ nº 71 da SBDI-1 - inserida em 03.06.1996)

IV- Em mandado de segurança, somente cabe reexame necessário se, na relação processual, figurar pessoa jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de figurar no feito como impetrante e terceiro interessado pessoa de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa.

• **Súmula n. 312 do TST:** É constitucional a alínea "b" do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 7.701, de 21.12.1988.

• **Súmula n. 333 do TST:** Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

• **Súmula n. 337 do TST:**

I - Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente.

a) Junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma ou cite a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foi publicado; e

b) Transcreva, nas razões recursais, as ementas e/ou trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. (ex-Súmula nº 337 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003).

II - A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST torna válidas todas as suas edições anteriores. (ex-OJ nº 317 da SBDI-I - DJ 11.08.2003).

III - A mera indicação da data de publicação, em fonte oficial, de aresto paradigma é inválida para comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item I, “a”, desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que só se publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos.

IV - É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de repositório oficial na internet, desde que o recorrente:

a) transcreva o trecho divergente;

b) aponte o sítio de onde foi extraído; e

c) decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.

• **Súmula 353 do TST:** Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo:

a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos;

- b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento;
- c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela Turma no julgamento do agravo;
- d) para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento;
- e) para impugnar a imposição de multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou art. 557, § 2º, do CPC de 1973).
- f) contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do art. 894, II, da CLT.

• **Súmula n. 383 do TST:** I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

• **Súmula n. 385 do TST:** I – Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal (art. 1.003, § 6º, do CPC de 2015). No caso de o recorrente alegar a existência de feriado local e não o comprovar no momento da interposição do recurso, cumpre ao relator conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício (art. 932, parágrafo

único, do CPC de 2015), sob pena de não conhecimento se da comprovação depender a tempestividade recursal;

II – Na hipótese de feriado forense, incumbirá à autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos;

III – Admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso, mediante prova documental superveniente, em agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental, ou embargos de declaração, desde que, em momento anterior, não tenha havido a concessão de prazo para a comprovação da ausência de expediente forense.

• **Súmula n. 387 do TST:** I. A Lei nº 9.800/99, é aplicável somente a recursos interpostos após o início de sua vigência.

II. A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800/99, e não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo.

III. Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC de 1973) quanto ao "dies a quo", podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado.

IV. A autorização para utilização do fac-símile, constante do art. 1º da Lei n.º 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido diretamente ao órgão jurisdicional, não se aplicando à transmissão ocorrida entre particulares.

• **Súmula n. 393 do TST:** I - O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do § 1º do art. 1.013 do CPC de 2015 (art. 515, §1º, do CPC de 1973), transfere ao Tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado.

II - Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC de 2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos.

• **Súmula n. 416 do TST:** Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. (ex-OJ nº 55 da SBDI-II - inserida em 20.09.2000).

• **Súmula n. 421 do TST:**

I – Cabem embargos de declaração da decisão monocrática do relator prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973), se a parte pretende tão somente juízo integrativo retificador da decisão e, não, modificação do julgado.

II – Se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo-o ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015.

• **Súmula n. 422 do TST:** I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.

II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática. III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.

• **Súmula n. 433 do TST:** A admissibilidade do recurso de embargos contra acórdão de Turma em Recurso de Revista em fase de execução, publicado na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007, condiciona-se à demonstração de divergência jurisprudencial entre Turmas ou destas e a Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho em relação à interpretação de dispositivo constitucional.

- **Súmula n. 435 do TST:** Aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973).
- **Súmula n. 442 do TST:** Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT.
- **Súmula n. 458 do TST:** Em causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, em que pese a limitação imposta no art. 896, § 6º, da CLT à interposição de recurso de revista, admitem-se os embargos interpostos na vigência da Lei nº 11.496, de 22.06.2007, que conferiu nova redação ao art. 894 da CLT, quando demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas do TST, fundada em interpretações diversas acerca da aplicação de mesmo dispositivo constitucional ou de matéria sumulada.
- **Súmula n. 459 do TST:** O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional, supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 489 do CPC de 2015 (art. 458 do CPC de 1973) ou do art. 93, IX, da CF/1988.
- **Orientação jurisprudencial n. 33 da SDI-I do TST:** O carimbo do banco recebedor na guia de comprovação do recolhimento das custas supre a ausência de autenticação mecânica.
- **Orientação jurisprudencial n. 62 da SDI-I do TST:** É necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta.

- **Orientação jurisprudencial n. 75 da SDI-I do TST:** Não produz efeitos jurídicos recurso subscrito por advogado com poderes conferidos em substabelecimento em que não consta o reconhecimento de firma do outorgante. Entendimento aplicável antes do advento da Lei nº 8.952/94.
- **Orientação jurisprudencial n. 95 da SDI-I do TST:** Em 19.05.1997, a SDI-Plena, por maioria, decidiu que acórdãos oriundos da mesma Turma, embora divergentes, não fundamentam divergência jurisprudencial de que trata a alínea "b", do artigo 894 da Consolidação das Leis do Trabalho para embargos à Seção Especializada em Dissídios Individuais, Subseção I.
- **Orientação jurisprudencial n. 111 da SDI-I do TST:** Não é servível ao conhecimento de recurso de revista aresto oriundo de mesmo Tribunal Regional do Trabalho, salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente à vigência da Lei nº 9.756/1998.
- **Orientação jurisprudencial n. 118 da SDI-I do TST:** Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este.
- **Orientação Jurisprudencial n. 119 da SDI-I do TST:** É inexigível o prequestionamento quando a violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida. Inaplicável a Súmula nº 297 do TST.
- **Orientação jurisprudencial n. 120 da SDI-I do TST:** I - Verificada a total ausência de assinatura no recurso, o juiz ou o relator concederá prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o recurso será reputado inadmissível (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015). II - É válido o recurso assinado, ao menos, na petição de apresentação ou nas razões recursais.
- **Orientação Jurisprudencial n. 132 da SDI-I do TST:** Inexistindo lei que exija a tramitação do agravo regimental em autos apartados, tampouco previsão no

Regimento Interno do Regional, não pode o agravante ver-se apenado por não haver colacionado cópia de peças dos autos principais, quando o agravo regimental deveria fazer parte dele.

• **Orientação jurisprudencial n. 140 da SDI-I do TST:** (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 217/2017 - DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017 Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido.

• **Orientação jurisprudencial n. 142 da SDI-I do TST:** I - É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária.

II - Em decorrência do efeito devolutivo amplo conferido ao recurso ordinário, o item I não se aplica às hipóteses em que não se concede vista à parte contrária para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos contra sentença.

• **Orientação jurisprudencial n. 147 da SDI-I do TST:**

I - É inadmissível o recurso de revista fundado tão-somente em divergência jurisprudencial, se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento da empresa extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida. (ex-OJ nº 309 da SBDI-I - inserida em 11.08.2003)

II - É imprescindível a arguição de afronta ao art. 896 da CLT para o conhecimento de embargos interpostos em face de acórdão de Turma que conhece indevidamente de recurso de revista, por divergência jurisprudencial, quanto a tema regulado por lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de âmbito restrito ao Regional prolator da decisão.

• **Orientação jurisprudencial n. 151 da SDI-I do TST:** Decisão regional que simplesmente adota os fundamentos da decisão de primeiro grau não preenche a exigência do prequestionamento, tal como previsto na Súmula nº 297.

- **Orientação jurisprudencial n. 192 da SDI-I do TST:** É em dobro o prazo para a interposição de embargos declaratórios por pessoa jurídica de direito público.
- **Orientação Jurisprudencial n. 217 da SDI-I do TST:** Para a formação do agravo de instrumento, não é necessária a juntada de comprovantes de recolhimento de custas e de depósito recursal relativamente ao recurso ordinário, desde que não seja objeto de controvérsia no recurso de revista a validade daqueles recolhimentos.
- **Orientação jurisprudencial n. 219 da SDI-I do TST:** É válida, para efeito de conhecimento do recurso de revista ou de embargos, a invocação de Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, desde que, das razões recursais, conste o seu número ou conteúdo.
- **Orientação jurisprudencial n. 237 da SDI-I do TST:** I - O Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista. II - Há legitimidade do Ministério Público do Trabalho para recorrer de decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública, após a Constituição Federal de 1988, sem a prévia aprovação em concurso público, pois é matéria de ordem pública.
- **Orientação Jurisprudencial n. 256 da SDI-I do TST:** Para fins do requisito do prequestionamento de que trata a Súmula nº 297, há necessidade de que haja, no acórdão, de maneira clara, elementos que levem à conclusão de que o Regional adotou uma tese contrária à lei ou à súmula.
- **Orientação jurisprudencial n. 257 SDI-I do TST:** A invocação expressa no recurso de revista dos preceitos legais ou constitucionais tidos como violados não significa exigir da parte a utilização das expressões "contrariar", "ferir", "violar", etc.

• **Orientação jurisprudencial n. 260 da SDI-I do TST:**

I - É inaplicável o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da Lei nº 9.957/00.

II - No caso de o despacho denegatório de recurso de revista invocar, em processo iniciado antes da Lei nº 9.957/00, o § 6º do art. 896 da CLT (rito sumaríssimo), como óbice ao trânsito do apelo calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional, o Tribunal superará o obstáculo, apreciando o recurso sob esses fundamentos.

• **Orientação jurisprudencial n. 264 da SDI-I do TST:** Não é essencial para a validade da comprovação do depósito recursal a indicação do número do PIS/PASEP na guia respectiva.

• **Orientação Jurisprudencial n. 282 da SDI-I do TST:** No julgamento de Agravo de Instrumento, ao afastar o óbice apontado pelo TRT para o processamento do recurso de revista, pode o juízo “ad quem” prosseguir no exame dos demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, mesmo que não apreciados pelo TRT.

• **Orientação jurisprudencial n. 283 da SDI-I do TST:** É válido o traslado de peças essenciais efetuado pelo agravado, pois a regular formação do agravo incumbe às partes e não somente ao agravante.

• **Orientação jurisprudencial n. 285 da SDI-I do TST:** O carimbo do protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a inexistência do dado.

• **Orientação Jurisprudencial n. 286 da SDI-I do TST:**

I - A juntada da ata de audiência, em que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandato expresso, torna dispensável a procuração deste, porque demonstrada a existência de mandato tácito.

II - Configurada a existência de mandato tácito fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso.

• **Orientação jurisprudencial n. 318 da SDI-I do TST:** I - Os Estados e os Municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas.

II - Os procuradores estaduais e municipais podem representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade da federação (art. 75, IV, do CPC de 2015) ou se investidos de instrumento de mandato válido.

• **Orientação jurisprudencial n. 334 da SDI-I do TST:** Incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na segunda instância, a condenação imposta.

• **Orientação jurisprudencial n. 336 da SDI-I do TST:** Estando a decisão recorrida em conformidade com orientação jurisprudencial, desnecessário o exame das divergências e das violações de lei e da Constituição alegadas em embargos interpostos antes da vigência da Lei nº 11.496/2007, salvo nas hipóteses em que a orientação jurisprudencial não fizer qualquer citação do dispositivo constitucional.

• **Orientação jurisprudencial n. 338 da SDI-I do TST:** Há interesse do Ministério Público do Trabalho para recorrer contra decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública, após a CF/88, sem a prévia aprovação em concurso público.

• **Orientação jurisprudencial n. 374 da SDI-I do TST:** É regular a representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de revista que detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, pois, embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo Tribunal Superior

do Trabalho, a sua interposição é ato praticado perante o Tribunal Regional do Trabalho, circunstância que legitima a atuação do advogado no feito.

• **Orientação jurisprudencial n. 378 da SDI-I do TST:** Não encontra amparo no art. 894 da CLT, quer na redação anterior quer na redação posterior à Lei n.º 11.496, de 22.06.2007, recurso de embargos interposto à decisão monocrática exarada nos moldes do art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973) e 896, § 5º, da CLT, pois o comando legal restringe seu cabimento à pretensão de reforma de decisão colegiada proferida por Turma do Tribunal Superior do Trabalho.

• **Orientação jurisprudencial n. 389 da SDI-I do TST:** Constitui ônus da parte recorrente, sob pena de deserção, depositar previamente a multa aplicada com fundamento nos §§ 4º e 5º, do art. 1.021, do CPC de 2015 (§ 2º do art. 557 do CPC de 1973), à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.

• **Orientação jurisprudencial n. 409 da SDI-I do TST:** O recolhimento do valor da multa imposta como sanção por litigância de má-fé (art. 81 do CPC de 2015 – art. 18 do CPC de 1973) não é pressuposto objetivo para interposição dos recursos de natureza trabalhista.

• **Orientação jurisprudencial n. 412 da SDI-I do TST:** É incabível agravo interno (art.1.021 do CPC de 2015, art. 557, §1º, do CPC de 1973) ou agravo regimental (art. 235 do RITST) contra decisão proferida por Órgão colegiado. Tais recursos destinam-se, exclusivamente, a impugnar decisão monocrática nas hipóteses previstas. Inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro.

• **Orientação jurisprudencial n. 21 da SDI-II do TST:** É incabível ação rescisória para a desconstituição de sentença não transitada em julgado porque ainda não submetida ao necessário duplo grau de jurisdição, na forma do Decreto-Lei nº 779/69. Determina-se que se oficie ao Presidente do TRT para que proceda à avocatória do processo principal para o reexame da sentença rescindenda.

- **Orientação Jurisprudencial n. 69 da SDI-II do TST:** Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental. Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental.
- **Orientação jurisprudencial n. 88 da SDI-II do TST:** Incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que, de ofício, arbitrou novo valor à causa, acarretando a majoração das custas processuais, uma vez que cabia à parte, após recolher as custas, calculadas com base no valor dado à causa na inicial, interpor recurso ordinário e, posteriormente, agravo de instrumento no caso de o recurso ser considerado deserto.
- **Orientação Jurisprudencial n. 91 da SDI-II do TST:** Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, inexistente direito líquido e certo à autenticação, pelas Secretarias dos Tribunais, de peças extraídas do processo principal, para formação do agravo de instrumento.
- **Orientação jurisprudencial n. 148 da SDI-II do TST:** É responsabilidade da parte, para interpor recurso ordinário em mandado de segurança, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal, sob pena de deserção.
- **Orientação jurisprudencial n. 152 da SDI-II do TST:** A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art. 896 da CLT, configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário, em face do disposto no art. 895, “b”, da CLT.
- **STF/AI 703.269.** A extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de

requisito de admissibilidade da tempestividade. O princípio da instrumentalidade do Direito Processual reclama a necessidade de interpretar os seus institutos sempre do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB) e à efetividade dos direitos materiais. As preclusões se destinam a permitir o regular e célere desenvolvimento do feito, não sendo possível penalizar a parte que age de boa-fé e contribui para o progresso da marcha processual com o não conhecimento do recurso por ela interposto antecipadamente, em decorrência de purismo formal injustificado. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade.

- **TST/2022.** No caso de execução definitiva, é cabível a impetração de mandado de segurança que vise a impugnar a não aceitação de apólices de seguro com o objetivo de garantir o juízo e, conseqüentemente, viabilizar a admissibilidade de eventuais embargos à execução ou agravo de petição, afastando assim, em tais casos, a incidência da Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II.

- **TST/2022.** Não configura cerceamento de defesa a impossibilidade de sustentação oral em sessão telepresencial decorrente de instabilidade na conexão à internet de advogado, a quem cabia exclusivamente a responsabilidade pelo adequado acesso à rede mundial, de acordo com regulamento do Tribunal Regional de origem. Consignou-se ainda que, na hipótese, não houve qualquer tentativa prévia de contato com a secretaria do órgão judicante com o objetivo de solicitar o adiamento ou retirada do processo da pauta do julgamento, o que somente ocorreu após a apreciação do feito.

- **TST/2022.** Não é possível o conhecimento do recurso de revista, por afronta direta e literal ao art. 7º, III, da Constituição Federal, quando a discussão se tratar de rescisão indireta pelo descumprimento contratual do empregador, decorrente da ausência de depósitos do FGTS, uma vez que a referida modalidade de desligamento, prevista no art. 483, da CLT, está tratada em norma infraconstitucional.

- **TST/2021.** A transmissão incompleta da petição dos embargos realizada por intermédio de fac-símile torna inválida a peça recursal, uma vez que impede a imprescindível conferência do seu conteúdo com o teor dos originais do recurso, conforme interpretação que se extrai do artigo 4º da Lei nº 9.800/99.
- **TST/2021.** Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), para efeitos de contagem de prazo processual, a intimação operada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) tem prevalência sobre a intimação pelo sistema PJE, conforme a disciplina do art. 4º, § 2º da Lei nº 11.429/2006. Desse modo, os prazos indicados no PJE não têm o condão de suplantar a disposição legal expressa acerca da prevalência da publicação no diário eletrônico como critério de contagem dos prazos processuais.
- **TST/2021.** O recorrente invoca a inconstitucionalidade do artigo 896-A da CLT, especialmente à luz dos artigos 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 102, III, "a" e "b", da CF. O Tribunal Superior do Trabalho, em sessão plenária realizada dia 6/11/2020, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 896-A, §5º, da CLT, a fim de afastar a irrecorribilidade de decisão monocrática que aplica o óbice da transcendência em agravo de instrumento em recurso de revista. Todavia, o caput e os demais parágrafos do indigitado artigo 896-A continuam em pleno vigor e aptos a produzir efeitos, mesmo porque a *ratio* que orientou a inserção do dispositivo no ordenamento jurídico já foi objeto de exame preliminar do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.527-9, ocasião em que não restou constatada inconstitucionalidade flagrante do seu enunciado.
- **TST/2021.** A falta de indicação do item da Súmula 422 do TST entendido como violado inviabiliza a admissibilidade do recurso de embargos.
- **TST/2021.** A alegação genérica de contrariedade a súmulas não viabiliza o conhecimento do recurso de embargos. Na hipótese, mostra-se inviável o exame da acenada contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF, porquanto, no recurso de embargos, o Reclamado limitou-se a afirmar que a Turma "contrariou o disposto na SV

nº 10", sem especificar que o termo se tratava de Súmula Vinculante proveniente do Supremo Tribunal Federal.

• **TST/2021.** A necessidade (ou não) de renovação de arestos paradigmas no agravo de instrumento, previamente apresentados no recurso de revista, constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, haja vista os preceitos dos princípios da devolutividade e da delimitação recursal. Consequentemente, a inobservância de referido pressuposto, por não se enquadrar em nenhuma das exceções de cabimento de embargos, previstas na Súmula nº 353 do TST, torna incabível o processamento do recurso de embargos.

• **TST/2021.** Tem prevalecido, no âmbito do TST, entendimento no sentido da possibilidade de substituição do depósito recursal por fiança bancária ou pelo seguro garantia judicial. A liquidez conferida ao seguro garantia judicial e à carta de fiança, com sua conversão automática em dinheiro ao final da execução, constitui verdadeiro aperfeiçoamento não só do processo de execução como do sistema de penhora judicial, na medida em que harmoniza os princípios da máxima eficácia da execução para o credor e da menor onerosidade para o devedor. Há de se ressaltar que não existe previsão legal de que a carta de fiança bancária ou o seguro garantia judicial tenham prazo de validade indeterminado, ou condicionado até a solução final do litígio. Caso seja extinta e não renovada a garantia, a parte arcará com tal incúria, como em qualquer hipótese da sua perda superveniente.

• **TST/2020.** Não se conhece de recurso interposto com assinatura digital de advogado sem procuração nos autos, revelando-se inexistente o ato praticado por irregularidade de representação. A concessão do prazo de 5 dias para a parte recorrente sanar o vício, consoante o item II da Súmula nº 383 do TST, só é cabível quando verificada irregularidade no instrumento de procuração ou substabelecimento que já consta nos autos. No caso, o recurso ordinário interposto pelo impetrante foi subscrito eletronicamente por advogado que não estava habilitado por procuração ou substabelecimento no momento da interposição do apelo.

TST/2020. O Tribunal Regional negou seguimento a recurso ordinário interposto pela agravante por irregularidade de representação processual. Com efeito, trata-se de pressuposto recursal indispensável, cuja inobservância inviabiliza o conhecimento do recurso. Apesar de o advogado subscritor do recurso estar regularmente habilitado para a utilização do sistema eletrônico, esta autorização não substitui o instrumento de procuração para ingresso do advogado nos autos, assim como também não pode ser admitida como mandato tácito. Ademais, a concessão de prazo para a parte sanar o vício, conforme previsão contida no art. 76 do CPC de 2015 e na Súmula 383 do TST, somente é possível quando constatada irregularidade no instrumento de procuração ou substabelecimento já constante nos autos.

• **TST/2020.** O recolhimento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC é requisito objetivo de admissibilidade do recurso de embargos e a inobservância do prazo para sua comprovação implica deserção. Assim, o recolhimento da multa, com a respectiva comprovação, deve-se dar no prazo estipulado para a interposição do recurso.

• **TST/2020.** É inconstitucional o § 5º do art. 896-A da CLT, que dispõe ser “irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”, admitindo-se, no caso concreto, a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática do relator que denegou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da causa.

META 27

REVISÃO: DIREITO CONSTITUCIONAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Poder Executivo; Poder Judiciário.
SEMANA 2	Poder Legislativo: Processo Legislativo; Poder Legislativo: Órgãos e Tribunais de Contas; Funções Essenciais à Justiça.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 1 e 2**.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 28

REVISÃO: DIREITO ADMINISTRATIVO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Princípios da Administração Pública e Regime Jurídico-administrativo; Responsabilidade Civil do Estado; Poderes Administrativos.
SEMANA 2	Organização Administrativa.
SEMANA 3	Atos Administrativos; Bens Públicos.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 1 e 2**.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.